

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1302/2531

สห ธนาการ จำกัด
นาง ประไพศรี จิตติ พาณิชย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 111, มาตรา 702, มาตรา 715

ทรัพย์ซึ่งจำนองยอมเป็นประกันเพื่อชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์อันรวมถึง ดอกเบี้ยซึ่งคำนวณและถือได้เป็นรายวัน ดังนั้น ผู้จำนองจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย ตั้งแต่วันจดทะเบียนจำนองเป็นต้นไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาทราสต์รีซีท ไว้ กับโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 จดทะเบียนจำนองประกันหนี้ตามสัญญาดังกล่าว ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 5,143,887.18 บาท และหนี้ตามสัญญาทราสต์รีซีท จำนวน 209,104.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ในวงเงิน 350,000 บาท จึงรับผิดชอบเพียงจำนวนดังกล่าว โจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวน 4,351,505.78 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 2,704,742.28 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบก็ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3

ชำระหนี้ดังกล่าวให้โจทก์แทนแทนจำเลยที่ 1 โดยให้ จำเลยที่ 2 รับผิดชอบจำนวน 559,104.35 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 350,000 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นไป และในต้นเงิน 112,412.20 บาท นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไป กับให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบจำนวน 2,409,104.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 2,200,000 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นไปและในต้นเงิน 112,412.20 บาท นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไป ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบก็ให้บังคับจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จำนอง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,592,330.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2521 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2525 และชำระดอกเบี้ยต่อไปในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวในวันที่ 21 มีนาคม 2525 นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2525 และชำระเงินจำนวน 112,412.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 30 กันยายน 2520 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ก็ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ชำระหนี้ดังกล่าวแทนโดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบจำนวน 350,000 บาท และ 2,220,000 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2525 และร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบจำนวนเงิน 112,412.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 30 กันยายน 2520 ทั้งนี้จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามฎีกาโจทก์ข้อแรกว่าจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบแทนจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นั้น ถ้าไปกว่าที่โจทก์ควรจะได้รับ กล่าวคือศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยตั้งแต่ 22 มีนาคม 2525 อันเป็นวันครบกำหนดให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้

ตามหนังสือบอกกล่าวของโจทก์นั้นไม่ชอบ ข้อนี้เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 715 บัญญัติว่า ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย คือ (1) ดอกเบี้ย ฯลฯ และตามมาตรา 111 บัญญัติไว้มีใจความว่าดอกเบี่ย่อมคำนวณและถือได้เป็นรายวัน ดังนั้นเมื่อมีการจำนองเพื่อประกันหนี้แล้วทรัพย์สินที่จำนองต้องเริ่มผูกพันรับผิดชอบตั้งแต่วันที่เอาทรัพย์สินจำนองกรณีของจำเลยที่ 2 เริ่มจดทะเบียนจำนองครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2519 เป็นจำนวน 300,000 บาทต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2521 จำเลยที่ 2 ขอขึ้นเงินจำนองอีก 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 350,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.7 ส่วนจำเลยที่ 3 ได้จำนองที่ดินไว้กับโจทก์เพื่อประกันหนี้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2521 เป็นเงิน 2,200,000 บาทซึ่งในวันที่ 29 มีนาคม 2521 อันเป็นวันที่โจทก์ขอให้จำเลยที่ 2 เริ่มรับผิดชอบเรื่องดอกเบี่ยนั้นปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายจ.217 ว่าวันดังกล่าวจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอยู่จำนวน 359,969.45 บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่จำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 แล้ว และหลังจากนั้นหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็เพิ่มขึ้นจากจำนวนดังกล่าวโดยลำดับ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ในต้นเงินตามที่จดทะเบียนจำนองคือ 350,000 บาทพร้อมดอกเบียร้อยละ 15 ต่อปี โดยคิดแบบทบต้นจนถึงวันที่ครบกำหนดการบอกกล่าวให้ชำระหนี้และบังคับจำนองคือวันที่ 21 มีนาคม 2525 ต่อจากนั้นให้คิดดอกเบี่ยแบบไม่ทบต้นจากต้นเงิน 350,000 บาทจนกว่าจำเลยที่ 2 จะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ มิใช่คิดดอกเบี่ยแบบไม่ทบต้นต่อไปจากต้นเงินจำนวน 634,085.65 บาท ตามที่โจทก์ฎีกาเพราะจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในต้นเงินไม่เกิน 350,000 บาทเท่านั้นส่วนกรณีของจำเลยที่ 3 ซึ่งจดทะเบียนจำนองประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้ 2,200,000 บาท และโจทก์ฎีกาขอให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 3 จดทะเบียนจำนองคือวันที่ 29 มีนาคม 2521 จากต้นเงิน 1,869,969.45 บาท อันเป็นจำนวนที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่ในวันดังกล่าว

ปรากฏว่าตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 217 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่ตามจำนวนหนี้ดังกล่าวจริง หลังจากนั้นหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็เพิ่มขึ้นจากจำนวนดังกล่าวโดยลำดับ นอกจากต้นเงินแล้วจำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย ตั้งแต่วันจดทะเบียนจำนองอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 1,869,969.45 บาท คิดแบบทบต้นไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2525 เช่นกัน แต่จำนวนต้นเงินนั้นจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบไม่เกิน 2,200,000 บาท ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นต่อไปจึงต้องคิดจากต้นเงิน 2,200,000 บาท เท่านั้น มิใช่จากต้นเงินจำนวน 3,385,427.05 บาท ตามที่โจทก์ฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า หนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระหนี้ให้โจทก์แทนจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 รับผิดชอบในต้นเงินจำนวน 350,000 บาท และ 2,200,000 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 350,000 บาท และ 1,869,969.45 บาท นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2521 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2525 ต่อจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันแบบไม่ทบต้นในต้นเงิน 350,000 บาท และ 2,200,000 บาท ตามลำดับ จนกว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ